광고학

ADVERTISING RESEARCH

14주차 2차시

광고에 대한 규제

LESSON 01

광고 규제의 개념

1 광고규제의 개념

1) 광고 규제의 필요성

(1) 경제활동의 보호

경제활동의 측면에서 광고 규제는 **불공정한 광고로부터 광고주와 소비자의 경제적 이익을 보호**하기 위한 것

- 허위, 과장 또는 오도되는 내용을 담은 광고
  - 소비자에게 잘못된 정보를 전달하고 공정한 경제활동을 수행하는 경쟁자에게 불이익을 주는 등 시장경제 체계를 혼란시킴
    - **문제 있는 광고를 규제하여 경쟁자와 소비자를 보호**하는 것은 매우 중요

1) 광고 규제의 필요성

(2) 생활문화의 보호

사회의 규범과 가치관에 어긋나는 광고로부터 **생활문화의 건전성을 보호**하기 위한 것

- 광고의 사회적 영향력이 증대되고 광고에서 제기되는 가치관, 생활양식 등이 청소년은 물론 일반인의 생활문화에도 많은 영향을 미침

1) 광고 규제의 필요성

(3) 광고의 보호

문제 있는 광고를 규제하는 것은 결과적으로 **광고 자체를 보호**하기 위한 것

- 불건전한 광고로 인해 사회가 광고를 외면한다면 광고의 존립 자체가 위태로워질 것
- 광고주, 광고대행사, 광고매체사 등 광고산업의 주체들이 광고를 보호하기 위해 광고 규제에 더 적극적인 노력

2) 광고와 소비자주의

(1) 소비자주의와 기업

소비자주의(Consumerism)

소비자들의 이익을 보호하고, 소비자들의 권리를 증진시키기 위한 사회운동

- 수동적인 입장에 있던 소비자들이 이제는 주체적이고 능동적인 행동을 하면서 기업들이 일방적으로 소비자를 설득하던 경향은 점점 감소
- 기업은 상품에 대한 관리뿐만 아니라 소비자의 기대와 만족을 고려하여, 판매 전후의 서비스를 활성화하는 **소비자관리 위주의 마케팅 전략을 필수적으로 실시해야 하는 시대**를 맞이함

2) 광고와 소비자주의

(2) 현대광고와 소비자주의

경제규모가 확장되고 기업들 간의 경쟁이 치열해짐

→

광고의 사회적 책임보다는 기업의 이윤추구와 경쟁력 확보가 우선

→

결과적으로 상품에 대한 정보의 제공보다는 자극적이고 설득적이며 허위, 기만적인 내용을 제공함에 따라 소비자의 피해는 증가

광고로부터 소비자를 보호하는 것으로 발전

2) 광고와 소비자주의

(2) 현대광고와 소비자주의

- 소비자주의
  - 기업과 광고활동의 자율규제, 윤리문제, 정부의 법적 규제에도 압력
    - 기업활동에 가장 강력하게 영향을 미치는 요인으로 작용
  - 소비자주의가 광고에 미치는 영향이 증가
    - 소비자주의는 기업의 허위적, 기만적 광고행위에 대한 제재를 가하는 입법이나 규제를 지원하여 소비자의 권익을 보호하기 위한 사회적 운동이라는 주장이 제기

2) 광고와 소비자주의

(3) 소비자주의 시대의 광고전략

1 상품에 대한 정보 부족에서 오는 소비자들의 불만을 최소화

- 소비자의 오해에서 비롯되는 소비자의 기대와 상품의 차이를 최소화하기 위해 광고를 통해 다양하고 정확한 정보를 제공

2 기업과 소비자 간의 쌍방 커뮤니케이션을 강화하고 지속적으로 유지함으로써 기업은 소비자들로부터 긍정적인 인식을 얻도록 노력

- 광고제작에 앞서 제품에 대한 소비자의 욕구와 불만이 무엇인가를 충분히 검토

3 단순히 구매유발을 위한 설득적, 자극적 내용보다는 상품에 대한 합리적이고 이성적인 정보, 효과적인 이용방법, 상품의 정확한 공급상황 및 최신 구매방법 등을 정직하고 정확하게 전달

3) 광고 규제의 형태

(1) 법적 규제

- 광고에 있어서 부당 표시, 허위, 과장 등이 소비자 이익을 침해하기 때문에 소비자 보호의 관점에서 법의 강제력으로 광고의 폐해를 제거하려는 타율적인 규제 행태

01 미국의 법적 규제

- 광고 규제를 위해 입법이 가장 먼저 이루어지고 발달된 법체계를 갖고 있음
- 연방거래위원회(FTC)가 1914년 제정한 법으로 광고규제를 하고 있음
- 거의 모든 광고를 대상으로 하며, 특히 기만적, 허위적인 광고의 내용을 규제

3) 광고 규제의 형태

(1) 법적 규제

- 광고에 있어서 부당 표시, 허위, 과장 등이 소비자 이익을 침해하기 때문에 소비자 보호의 관점에서 법의 강제력으로 광고의 폐해를 제거하려는 타율적인 규제 행태

02 한국의 법적 규제

- 1980년 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제정 이후 광고 규제 실시
- 1986년 개정된 소비자 보호법은 '광고규제 기준의 제정'을 규정하여 소비자 보호 측면에서 규제할 수 있도록 하였음

3) 광고 규제의 형태

(2) 자율 규제

① 자율 규제의 의미

자율 규제

- 법에 의한 타율규제를 최소한으로 제한하고 광고 비판을 자체적으로 흡수 해결하려는 광고업계와 대중 매체의 자발적인 규제 노력

- 광고주, 광고대행사, 광고매체사 등이 **자율적으로 광고를 사전 또는 사후심의하여 스스로가 공정하고 올바른 광고를 만들도록 규제**하는 형태

3) 광고 규제의 형태

(2) 자율 규제

① 자율 규제의 의미

목적	소비자들을 잘못 이끄는 오도광고나 소비자들의 구매욕구를 불러일으키기 위하여 부당하게 심리적 조작을 이용한 무분별한 광고, 과도한 폭로나 공격적인 내용을 통해 다른 경쟁사 제품의 품질이나 내용을 지나치게 침해하는 광고 등으로부터 소비자를 보호

3) 광고 규제의 형태

(2) 자율 규제

② 자율 규제 기구

01 한국광고자율심의기구(KARB)

- 한국의 가장 대표적인 자율규제기구
- 1991년에 창립된 중앙 자율규제기구
- 설립은 타율에서 자율로, 관권주도에서 민간주도로, 특정집단 이익에서 일반 대중이익으로 바꾸는 기초 작업의 의미를 가짐
- 효율적으로 유지되기 위해서는 일반 국민으로부터 지지와 신뢰도를 받도록 해야 하며, 정부로부터의 자율권 확보와 지원도 매우 중요

3) 광고 규제의 형태

(2) 자율 규제

② 자율 규제 기구

02 광고 관련 단체의 자율 규제

- 비교적 오랜 전부터 실시되고 있었으나 실제로 별 효과를 거두지 못하고 있음
- 한국광고단체 연합회(광고윤리강령), 한국광고업협회(광고윤리강령), 한국광고주협회(광고윤리강령) 등이 있음
  - 기준만 제시되었을 뿐 실질적인 규제제도가 마련되어 있지 않아 사실상 선언적 의미에 지나지 않음

3) 광고 규제의 형태

(2) 자율 규제

② 자율 규제 기구

03 매체사 자체의 자율 규제

- 인쇄매체(신문, 잡지)
  - 대부분 사후 규제이고 규제방식도 매체사의 자율적 기준과 업계의 윤리위원회 등에 의존하고 있으나 현실적으로 강력한 규제의 효력을 발휘하고 있지 못함
- 방송매체(TV, 라디오)
  - 사전에 방송심의위원회의 심의를 마친 광고물에 한하여 방송이 가능하도록 되어 있음

3) 광고 규제의 형태

(2) 자율 규제

③ 소비자와 소비자 단체에 의한 규제

- 소비자나 소비자의 이익을 보호하는 모임 또는 단체가 광고 모니터와 같은 활동으로 광고단체나 그 관련기관에 압력을 가함으로써 광고가 소비자에게 미치는 부정적인 영향을 최소화하려는 것
- 국내
  - 중앙단체와 지방단체가 구성(YWCA, YMCA, 한국소비자연맹 등)

4) 규제대상이 되는 광고

1 기만, 허위광고

- 사실과 다른 정보를 전달하는 것
- 사실과 다른 정보제공을 통해 소비자가 불이익을 당한다는 것

예	원산지, 극찬(최고, 최첨단 등)

- 오도, 기만, 허위의 차이점

오도	정보원이 전달하고자 하는 정보가 수용자에게 전달되는 과정에서 의도성의 여부에 관계없이 변형되는 것
기만	정보를 제공하는 측에서 정보를 수용하는 측의 신념을 오도하기 위한 의도적인 행위
허위	정보제공자의 주장이 실제와 차이가 있는 경우

4) 규제대상이 되는 광고

2 모방, 표절, 복제의 광고

모방	남의 광고를 흉내내는 것으로 불법은 아님
표절	남의 광고의 일부를 몰래 쓰는 것
복제	남의 제작물을 완전히 본 떠서 만드는 것

- 표절과 복제는 규제의 대상이 되며, 모방, 표절, 복제를 구분하는 명확한 기준이 없어서 규제하기 애매함

3 비교 광고

- 자사제품과 타사제품을 비교하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 경우
- 부당하게 비교하는 광고

4) 규제대상이 되는 광고

4 품위손상 광고

- 인간의 존엄성 및 생명을 경시하는 표현
- 폭력, 범죄, 반사회적 행동을 조장하는 표현
- 지나친 공포감이나 혐오감을 조성하는 표현
- 과도한 신체의 노출이나 음란, 선정적인 표현
- 신체적 결함, 약점 등을 조롱 또는 희화화하는 표현
- 지나치게 비속하거나 사회의 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 표현
- 특정 성을 비하하거나 성적 수치심을 느끼게 하는 표현

5 어린이 광고

- 어린이 및 청소년의 품성과 정서, 가치관을 해치는 표현을 해서는 안 됨

5) 정정광고(Corrective Advertising)

정정광고

- 광고주에게 앞으로의 광고표현에서 적절한 표현으로 과거의 기만을 정정하도록 명령하는 것

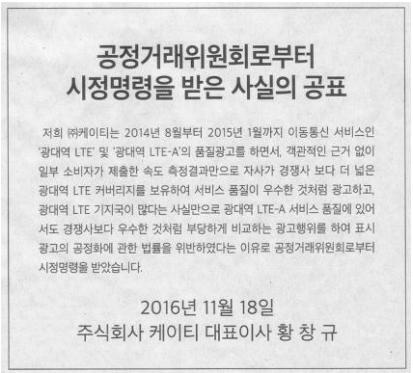
목적

1. 기만광고의 잔존효과를 제거하기 위한 것
2. 시장에서의 경쟁 상태를 기만광고가 영향을 미치기 전의 상태로 회복시키는 것
3. 기업의 기만광고의 시행으로 인해 부당하게 얻은 이익을 회수하고자 하는 것

5) 정정광고(Corrective Advertising)

유형

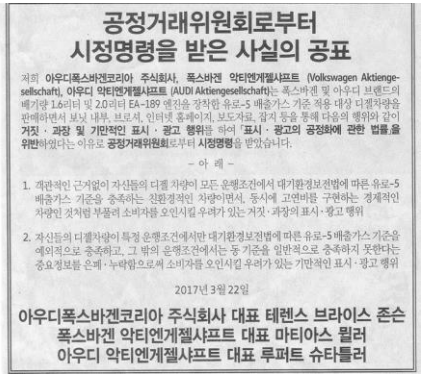
- 공식적인 공표의 형식으로 정정메시지를 전달하는 것(사과문의 형식)
- 기업이 주체가 되고 공정거래위원회의 명령사항을 명시하는 형태로 공고를 함



공정거래위원회로부터
시정명령을 받은 사실의 공표

저희 ㈜케이티는 2014년 8월부터 2015년 1월까지 이동통신 서비스인 '광대역 LTE' 및 '광대역 LTE-A'의 품질광고를 하면서, 객관적인 근거 없이 일부 소비자가 제출한 속도 측정결과만으로 자사가 경쟁사 보다 더 넓은 광대역 LTE 커버리지를 보유하여 서비스 품질이 우수한 것처럼 광고하고, 광대역 LTE 기지국이 많다는 사실만으로 광대역 LTE-A 서비스 품질에 있어서도 경쟁사보다 우수한 것처럼 부당하게 비교하는 광고행위를 하여 표시광고의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

2016년 11월 18일
주식회사 케이티 대표이사 황 창 규



공정거래위원회로부터
시정명령을 받은 사실의 공표

저희 **아우디폭스바겐코리아 주식회사, 폭스바겐 악티엔게젤샤프트 (Volkswagen Aktiengesellschaft), 아우디 악티엔게젤샤프트 (AUDI Aktiengesellschaft)**는 폭스바겐 및 아우디 브랜드의 배기량 1.6리터 및 2.0리터 EA-189 엔진을 장착한 유로-5 배출가스 기준 적용 대상 디젤자동차를 판매하면서 보닛 내부, 브로셔, 인터넷 홈페이지, 보도자료, 잡지 등을 통해 다음의 행위와 같이 **거짓 · 과장 및 기만적인 표시 · 광고 행위**를 하여 **「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」을 위반**하였다는 이유로 **공정거래위원회**로부터 **시정명령**을 받았습니다.

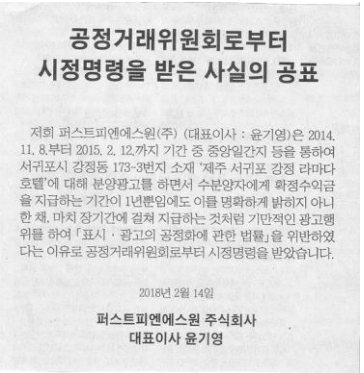
- 아 래 -

1. 객관적인 근거없이 자신들의 디젤 차량이 모든 운행조건에서 대기환경보전법에 따른 유로-5 배출가스 기준을 충족하는 친환경적인 차량이면서, 동시에 고연비를 구현하는 경제적인 차량인 것처럼 부풀려 소비자를 오인시킬 우려가 있는 거짓 · 과장의 표시 · 광고 행위

2. 자신들의 디젤차량이 특정 운행조건에서만 대기환경보전법에 따른 유로-5 배출가스 기준을 예외적으로 충족하고, 그 밖의 운행조건에서는 동 기준을 일반적으로 충족하지 못한다는 중요정보를 은폐 · 누락함으로써 소비자를 오인시킬 우려가 있는 기만적인 표시 · 광고 행위

2017년 3월 22일

아우디폭스바겐코리아 주식회사 대표 테렌스 브라이스 존슨
폭스바겐 악티엔게젤샤프트 대표 마티아스 뮐러
아우디 악티엔게젤샤프트 대표 루퍼트 슈타들러



공정거래위원회로부터
시정명령을 받은 사실의 공표

저희 퍼스트피엔에스원(주) (대표이사 : 윤기영)은 2014. 11. 8.부터 2015. 2. 12.까지 기간 중 중앙일간지 등을 통하여 서귀포시 강정동 173-3번지 소재 '제주 서귀포 강정 라마다 호텔'에 대해 분양광고를 하면서 수분양자에게 확정수익금을 지급하는 기간이 1년뿐임에도 이를 명확하게 밝히지 아니한 채, 마치 장기간에 걸쳐 지급하는 것처럼 기만적인 광고행위를 하여 「표시 · 광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

2018년 2월 14일

퍼스트피엔에스원 주식회사
대표이사 윤기영

LESSON 02

한국의 광고 규제

2 한국의 광고규제

가. 광고 관련 법규

상거래 관련 법규	일반 법률, 공정거래 법률, 특허에 관련된 법규 등
광고매체 관련 법규	방송, 신문, 잡지 등의 관련 법규, 기타 매체 관련 법규 등
광고업무 관련 법규	정치, 정부 광고 관련 법, 광고제작 실무 관련 법률 등
광고행위, 표현 규제 법규	아동복지법, 미성년자 보호법, 식품위생법, 약사법, 마약법, 공중위생법 등

나. 한국 광고 규제의 문제점

1. 관련 법규의 복잡성
2. 법규 상호 간의 통일성 결여
3. 운영제도의 미비
4. 광고심의제도의 문제성
5. 불공평한 규제의 적용
6. 자율 규제의 미흡

다. 한국 광고 규제의 향후 개선점

광고 규제 법규의 통일성 확보

법적 규제와 자율 규제의 상호조화를 통한 효율적인 관리